



**משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים**

תיק מס': 294/13

בפני כב' המפקחת י.ענתבי-שרון

התובעת: נציגות הבית המשותף
רחוב רפאל בר לביא 2, ירושלים
ע"י ב"כ עו"ד בועז מאירי
רחוב שלומציון 10, ירושלים

נ ג ד

הנתבעים: 1. הדסה רביצקי ת.ז. 003209269
2. ישראל רביצקי ת.ז. 00916015
שיניהם מרחוב ש"י עגנון 8, ירושלים

פ ס ק – ד י ן

עניינו של פסק הדין בשאלה האם התקנת שער חשמלי משמעו "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף, כמשמעו בסעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, ובאיזה אופן יש לקבל החלטה ביחס לכך.

א. רקע כללי

1. התובעת, נציגות הבית המשותף ברחוב רפאל בר לביא 2 (שכונת הר חומה), הידוע כגוש 29937 חלקות 32-33 (להלן: "הבית המשותף"), הגישה תביעה כספית על סך 2,558 ₪ כנגד הנתבעים בגין תשלום עבור התקנת שער חשמלי בבניין (1,808 ₪ בגין התקנת השער החשמלי, 750 ₪ בגין חוב לנציגות בגין תשלום לחודשים יולי-נובמבר 2013).
2. הבית המשותף אינו רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.
3. בכתב התביעה נטען כי טרם בניית השער החשמלי ביצעו חברי הנציגות "משאל טלפוני" ובו נתנה הנתבעת 1 הסכמתה לבניית השער. נטען, כי לאחר התקנתו, ולאחר שהנציגות שילמה עבור ביצוע העבודה, סירבו הנתבעים לשאת בחלקם בתשלום.
4. בתביעה נטען עוד, כי הנתבעת 1 או מי מטעמה קיבלו שלט רחוק לפתיחת השער החשמלי והיא עושה בו שימוש למרות שלא שילמה עבורו.
5. בכתב הגנתם הכחישו הנתבעים את הטענה כי חלה עליהם החובה לשאת בתשלום עבור התקנת השער החשמלי, בהיעדר הסכמתם.
6. בדיון שהתקיים בפני ביום 12.1.14, הגיעו הצדדים להסכמה הבאה:



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

" נושא תשלום דמי הועד התייטר, שכן הנתבעים שילמו בינתיים את חובם לנציגות.

הגענו להסכמה לפיה ההליך יתמקד בשתי שאלות משפטיות בלבד: האם התקנת השער החשמלי בבית המשותף שהוא נושא הדיון, מהווה החזקה תקינה של הרכוש המשותף כאמור בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 ובהתאם, באיזה אופן יש לקבל החלטה בנוגע להתקנת השער החשמלי.

עוד מוסכם, כי פסק הדין יינתן לאחר הגשת טיעונים (בסוגיות) אלו, ללא צורך בדיון נוסף".

7. בהתאם להסכמה זו ניתנה ביום 12.1.14 החלטה לפיה "בהתאם להסכמת הצדדים, המשך ההליך יתמקד בשאלות המשפטיות לעיל". כמו כן נקבעו מועדים להגשת טיעונים מטעם הצדדים.

ב. טענות הצדדים

עיקרי טענות התובעת

8. התובעת טוענת כי התקנת שער חשמלי מהווה "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף, בהתאם לסעיף 58(א) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק"). התובעת טוענת כי הלכה היא שיש לבחון את המונח "החזקה תקינה" על פי תנאי הזמן והמקום (בעניין זה מפנה התובעת אל רע"א 7112/93, **בתיא צודלר נ' יוסף שרה ואח'**, פ"ד מח (5) 550).

9. לשיטת התובעת, התקנת שער חשמלי, אף שלא היה קודם, מהווה "החזקה תקינה", במיוחד בזמנים מודרניים בהם קיימת מצוקת חניה.

10. נטען כי כבר נקבע בפסיקה שהתקנת שער חשמלי בכניסה לחניון אינה מהווה "שיפור" אלא החזקה תקינה של הרכוש המשותף. בטיעון זה נסמכת התובעת על פסק דינו של כב' המפקח אורן סילברמן בתיק 221/10, **דב ויסמן נ' גיא אביב** (פורסם ב"נבו". ניתן ביום 2.3.11- להלן "עניין וייסמן") וכן על פסק דינה של כב' המפקחת ציפורה פייגנבוים בתיק 256/03, **ארוטי ואח' נ' למדן**, ניתן ביום – להלן: "עניין ארוטי" 11.1.04).

11. נטען, כי התקנת השער החשמלי כפי שהותקן בפועל מתאימה לתנאי האזור והשכונה כולה, וגם לצורתו החיצונית של הבית והגדר ההיקפית. כמו כן נטען כי רוב מוחלט של הבתים המשותפים בשכונת הר חומה מצוידים בשערים חשמליים בכניסה לחניונים.

12. התובעים טענו עוד בדיון שהתקיים בפני כי התקינו את השער החשמלי לאחר אירוע של גניבת רכב מהחניון, וכי אנשים שאינם מיושבי הבית המשותף נכנסים לחניה דרך הרחוב. עוד נטען בדיון זה כי בבית המשותף 14 דירות ושתי חניות- חניה עליונה ותחתונה. נטען, כי בעלי הדירות העושים שימוש בחניון התחתון התקינו שער חשמלי לפני כשנתיים ושבעת הדיירים המשתמשים בחניון זה מימנו את עלויות התקנת אותו שער. לסיכומיהם צירפו התובעים תמונות המעידות, לכאורה, על התקנת שערים חשמליים דומים בבתי נוספים בשכונתם וכן הצהרה של מר ארז אספיר בדבר גניבת רכב מהחניון העליון של הבית המשותף ועל אירוע נוסף של ניסיון לגניבת רכב בקרבת מקום.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

עיקרי טענות הנתבעים

13. הנתבעים טוענים כי התקנת השער החשמלי אינה בגדר "החזקה תקינה" אלא בגדר "שיפורים", ומשום כך הם אינם חייבים להשתתף בעלויות המימון.
14. הנתבעים מפנים להגדרת "החזקה תקינה" בסעיף 58(א) לחוק וטוענים כי התקנת השער החשמלי לא נועדה לשמר את המצב הקיים אלא לבצע "שיפור" על ידי התקנת שער חשמלי שלא היה בעבר ואשר אין בו צורך. במצב דברים זה, לטענתם, ובשים לב גם להוראת סעיף 62 לחוק וסעיף 12 (ב) לתקנון המצוי, שיפורים מסוג זה מחייבים הסכמה פה אחד.
15. לתמיכה בטענתה מפנה הנתבעת לת"א (כפ"ס) 2472/04, הוכציט נ' ועד הבית נ' ערמ רעננה לבניה והשכרה (פורסם ב"נבו". ניתן ביום 20.2.05), וכן לת.א 4179/03 (ראשל"צ) נציגות הבית המשותף נ' טל חיים ואח' (פורסם ב"נבו", ניתן ביום 12.9.05).
16. הנתבעים מוסיפים וטוענים כי מדובר בבית מגורים קטן, אשר שוכן בשכונת מגורים בפריפריה ולא במרכז העיר או במקום מגורים סואן, ועל כן הוא איננו בגדר "נוהג מקובל" או אף צריך "לשמירה על הבניין ועל הרכוש המשותף".
17. עוד נטען, כי כמעט בכל בנייני השכונה לא קיים שער חשמלי ואין הוא אלא מטרד בלתי דרוש לדיירים. נטען עוד, כי התקנת השער החשמלי לא הייתה אלא גחמה של אחד הדיירים, אשר יתר הדיירים חוששים מפניו ומעדיפים להיכנע לתכתיביו.
18. הנתבעים מוסיפים וטוענים כי שער חשמלי מקובל ב"מגדלי מגורים" או במרכזי ערים ומבני יוקרה, אולם הוא איננו מקובל בבתי מגורים קטנים בהם מתגוררות משפחות ספורות.
19. נטען, כי במקרה הנדון מדובר ברחוב צדדי קטן, אשר כמעט ואין בו תנועה מלבד יציאתם של דיירים ולא קיימים בו קשיי חנייה כלשהם. יתרה מכך, טוענים הנתבעים, עיריית ירושלים מתנה את אישורי הבנייה שלה בקיומם של הסדרי חניה בכל בית ובית.
20. לטענת הנתבעים, דרישת התובעים משמעה הצהרה לפיה יש צורך במחסום חשמלי בכל אחד ואחד מאלפי הבתים בירושלים, לכאורה "לשם שמירה על הרכוש המשותף".
21. נטען, כי פסק הדין בעניין ויסמן נכון לנסיבותיו המיוחדות והפרטניות של המקרה. באשר לעניין ארוטי נטען כי שם קבעה המפקחת כי ככלל התקנת שער חשמלי מהווה לכאורה שיפור הרכוש המשותף, אולם בנסיבות הפרטניות של אותו מקרה חייבה את הנתבעים בתשלום לאור העבודה שבמתחם החניה נמצא רכוש ומחסנים עליהם יש להגן.
22. עוד טוענים הנתבעים, כי חלק מסיבת התקנת השער היה להפריע למוגבלים השוכרים את דירת הנתבעים שכן הם נזקקים לגישה נוחה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

23. יצוין כי הנתבעים לא התנגדו בסיכומיהם למסמכים אשר צורפו לסיכומי התובעת או לעובדת גניבת הרכב מהחניון והתקנת שער חשמלי בחניון התחתון.

ג. דיון והכרעה

24. סעיף 58(א) לחוק קובע:

”בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר.

לענין זה, ”החזקה תקינה” – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.”

25. סעיף 12 (ב) לתקנון המצוי קובע כי: ”החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ”ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה.”

26. השאלה עד היכן מהווה פעולה מסוימת ”החזקה תקינה” נדונה בע”א (ירושלים) 4329/03, עדנה וינברגר ואח’ נ’ נציגות הבית המשותף ברח’ אוסישקין 21, ירושלים, תק-מח 2004(1), 7499, שם כדלקמן-

”לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד.

הצדדים הכבירו מילים על הגינה. אכן, בעבר הגינה כללה רק עצים ישנים, ובאסיפה הכללית בשנת 1999 הוחלט על התקנת גינה משוכללת יותר, כולל: טפטפות וצמחים. אינני רואה בכך שיפור יוצא דופן, המאפשר לכל דייר להטיל וטו, אלא הדבר בגדר החזקה שוטפת וביצוע השירותים המקובלים על פי הנוהג...”

סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד’ אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ”ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי.

גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה.

מעבר לצורך אוסיף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית...”



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

27. הנה כי כן, הפרשנות לאותה "החזקה תקינה" הינה מרחיבה ולא דווקנית. אין מדובר בתיאור פיזי של חלקים כאלו ואחרים מתוך מערכת שהוחלפה, אלא אחזקתו של הבית המשותף בצורה סבירה בהתחשב בתנאי המקום והזמן. לא למותר לציין, כי עיקרון זה, שלפיו יש ליתן למונחי החוק פרשנות התואמת את תנאי הזמן והמקום, נקבע עוד בפסק דינו של כ' השופט חשין בעניין **צודלר** (רע"א 7112/93 **צודלר נ' יוסף**, פ"ד מח (5) 550). בפסק הדין הנ"ל, נדונה שאלה שאיננה רלוונטית לעניינינו והנוגעת לפרשנות סעיף 60 לחוק ("בית משותף שנהרס") ולמשמעות הביטוי "להקים את הבית מחדש" המצוי בסעיף זה. יחד עם זאת, בית המשפט עמד על ההשלכה שיש לשינויי העיתים בפרשנות מונחים הנוגעים לדיני הבתים המשותפים, והבהיר כי: **"בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי 'להקים את הבית מחדש' אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מיסגרתו המדויקת של הבית המקורי - אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת..."**.

28. חשוב לציין, וכך גם עולה מפסק הדין בע"א (ירושלים) 4329/03, **עדנה וינברגר הנ"ל**, כי לעיתים, מקום בו מדובר בשיפוץ שהיקפו גדול ומהותי, ראוי כי ההחלטה לביצועו תתקבל במסגרת דיון באסיפה הכללית, אף במידה ומדובר בעבודות שנועדו להחזקה תקינה של הבית המשותף. במקרים אלו, לאור העובדה שמדובר בסכומי כסף גבוהים שיושטו על בעלי הדירות, קיימת חשיבות כי הנושא יוצג לבעלי הדירות במסגרת כוללת, ויהא באפשרותם לדון יחדיו בסדר העדיפויות בביצוע העבודות ובנושאים נוספים הנגזרים מביצוע עבודות בהיקף כזה.

29. על רקע דברים אלו, נבחן את המקרה שהוא נושא הליך זה.

30. במקרה הנדון לא חלקו הנתבעים על הטענה העובדתית כי הייתה גניבה רכב מחניון הבית המשותף וכי בחניון התחתון של הבית המשותף הותקן שער חשמלי בו עושים שימוש חלק מבעלי הדירות. כמו כן, הנתבעים לא התנגדו בסיכומיהם לראייה שצורפה לסיכומי התובעים, ממנה עולים כי שערים חשמליים דומים הותקנו גם הם לכאורה בסמוך למיקומו של הבית המשותף.

31. אינני סבורה כי יש בהתקנת השער החשמלי בבית המשותף דן, משום ביצוע "שיפור" ברכוש המשותף הדורש את הסכמת כלל הדיירים. כעולה מפסקי הדין שאוזכרו לעיל, הרי מקובל גם עלי כי רק מקרה של הוצאה גבוהה וחריגה במיוחד (כגון התקנת מעלית, שיפוץ מסיבי ויוקרתי וכד') תחייב הסכמת בעלי הדירות פה אחד.

32. בנסיבותיו המיוחדות של הבית המשותף בו עסקינו, העובדה כי נגנב בעבר ולו רכב אחד מעידה כי יש משום סיכון של רכבי בעלי הדירות בהותרת החניון פתוח לכניסת כל. הדברים מתחזקים בבחינת קל וחומר בשים לב לכך שכבר לפני כשנתיים הותקן שער חשמלי בחניון התחתון של אותו בית משותף.

33. במקרה הנדון ספק אם מדובר בשיפוץ שהיקפו גדול ומהותי עד כדי שאף אם הוא מהווה "החזקה תקינה" יש צורך לכנס טרם קבלת החלטה בו את האסיפה הכללית. לא מצאתי צורך להכריע בכך



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

שכן מטענות התובעת עולה כי הנתבעים הם היחידים שהתנגדו להתקנת השער החשמלי וכי כל יתר הדיירים שילמו זה מכבר את חלקם בהתקנתו. בכך, למעשה, יש משום אשרור בדיעבד של כל יתר בעלי הדירות לצורך בקיומו של השער החשמלי. על כן, אף אם לא התקבלה ההחלטה באסיפה הכללית וגם אם יש ממש בטענת הנתבעים כי לא ניתנה להם האפשרות לשכנע ולהביע עמדתם במסגרתה של אסיפה כזו, הרי שיש לראות בעצם ביצוע התשלום משום אשרור בדיעבד של ההחלטה בדבר התקנת השער החשמלי. לשון אחר: להחלטה זו תוקף חוקי אף אם לא התקבלה במסגרת אסיפה כללית שכן פגמים אלו נרפאו עם ביצוע התשלום בפועל של כל יתר בעלי הדירות. טענת הנתבעים כי התשלום בוצע רק בשל חששם של הדיירים מאחד מבעלי הדירות, נטענה בעלמא ולא גובתה בכל אסמכתא מצדם.

34. אציין עוד כי לא שוכנעתי כי יש בשער החשמלי משום הפרעה לשוכרי דירת הנתבעים, שהם בעלי צרכים מיוחדים. הטענה כי צורכם של הנתבעים בשירותי רופא מחייבת מתן אפשרות לאותו רופא לחנות בחניה איננה מבוססת. ממילא, לא נטען על ידי הנתבעים כי קיימת מצוקת חניה באזור (ההפך הוא הנכון) ועל כן לא ברור מדוע לא יוכל אותו רופא לחנות בסמוך, בצורה קלה ונוחה. כך גם טענת הנתבעים כי לא נמסר לידי שוכרי דירתם שלט של השער החשמלי, כביכול בכדי להקשות עליהם, איננה רלוונטית עוד שכן כיום אין חולק כי הנתבעים קיבלו לידם את השלט.

35. בהתייחס לפסה"ד ת"א (כפ"ס) 2472/04 אליו הפנו הנתבעים, הרי שבכל הכבוד דעתי אינה כדעתו של השופט המלומד שם. הפסיקה הרחיבה את הגדרת המונח "החזקה תקינה", ובנושא זה דעתי היא כדעת הפוסקים אשר אוזכרו לעיל. פסה"ד בעניין ת.א (ראשל"צ) 4179/03, עוסק רובו ככולו בנושאים מתחום דיני החוזים ודיני עשיית עושר ולא במשפט. מכל מקום, באותו מקרה מצא בית המשפט כי עלויות בניית חדר אשפה היו משום שדרוג ושיפור הרכוש המשותף ולא החזקה תקינה, מה שאין כן במקרה הנדון. לפיכך, אין הנדון דומה לראייה.

ד. סוף דבר

- 36. הנתבעים ישלמו לידי התובעת את חלקם בהתקנת השער החשמלי בסך של 1,808 ₪.
- 37. כן יישאו הנתבעים בהוצאות התובעת ושכר טרחת עורך דינה בסך כולל של 1,000 ₪.
- 38. הסכומים המפורטים לעיל ישולמו בתוך 30 יום ולאחר מכן יישאו ריבית והצמדה כדון.

ניתן ביום, כ"ה אדר א' תשע"ד, 25 פברואר 2014, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי- שרון
מפקחת על רישום המקרקעין